

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 936/2536

บริษัทระนองทำไม้ จำกัด

โจทก์

กรมป่าไม้ กับพวก

จำเลย

นายดำรงศักดิ์ แพน้อย ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ เนื่องจากในระหว่างอุทธรณ์ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดสมุดเงินฝากที่จำเลยยึดถือมาเก็บรักษาไว้ที่ศาลชั้นต้น หากจะเก็บรักษาสมุดเงินฝากดังกล่าวไว้ที่ศาลชั้นต้นในระหว่างฎีกา ก็ไม่ทำให้จำเลยเสียหายโปรดให้งดการคืนสมุดเงินฝากให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 251 ไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 166)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการให้โจทก์ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตามคำฟ้องของโจทก์เฉพาะในส่วนที่เกินจากจำนวน 32,518,650.80 บาท(สามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาท)สี่สิบสตางค์) คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 23 และที่ 4

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 154,159)

คำสั่ง

คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการคืน
สมุดเงินฝากพิพาททั้งหมดที่ยึดไว้ที่ศาลชั้นต้นแก่จำเลยทั้งสี่ไว้ระหว่างฎีกา

คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการคืน
สมุดเงินฝากพิพาททั้งหมดที่ยึดไว้ที่ศาลชั้นต้นแก่จำเลยทั้งสี่ไว้ระหว่างฎีกา

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>